



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 807/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע:

יעקב וינבך
ע"י ב"כ עוה"ד ד. קירשנבוים
מרחוב יורדי הים 1 הרצליה פיתוח

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. נחמיה בן ארי
 2. דן לשם
 3. תמי ניצן
 4. זינה דוידוב
 5. טובה גטניו
 6. רויטל שלם
 7. פיאה ברשטיאנו
 8. דב והושע הופמן
 9. שרה לוי
 10. מזל סמוזיק
 11. בנימין סמוזיק
 12. אמנון שטיגלי
- כולם מרחוב בר אילן 11 תל אביב

ה ח ל ט ה

1. הצדדים הינם בעלי דירות בבית ברחוב בר אילן 11 תל אביב.
2. התובע רכש מאת הנתבעים גג משותף מעל לדירתו ובנה בה דירת מגורים נפרדת בקומה החמישית בבית. הסכם זה קיבל תוקף של פסק דין בהליך קודם שהתנהל בפני המפקחת הבכירה מירה אריאלי בתיק 27/05. התובע עותר לפסק דין הצהרתי לפיו יקבע כי הנתבעים 1 ו-2 רשאים לרכוש את יתרת הגג בקומה החמישית בכפוף להסכמת כל בעלי הדירות בבית ולתשלום על פי קביעת שמאי שימונה במסגרת ההליך, כי התובע זכאי לרכוש את שטח הגג שמעל לדירתו בכפוף לקבלת הסכמת כל בעלי הדירות ותשלום על פי קביעת שמאי שימונה במסגרת ההליך וכי הנתבעים 1 ו-2 מנועים מלרכוש גג זה שמעל דירתו. כמו כן נתבקש חיוב הנתבעים לבצע עבודות שיפוץ בבית ולחייב את הנתבעים 1 ו-2 להשיב לתובע החזר יחסי בהוצאות המעלית בהתאם לפסק הדין בהליך הקודם.
3. לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה. ויודגש, מצאתי מקום ליתן החלטה זו כבר עתה, עוד בטרם הומצאה לנתבעים, לאור קיומה של בקשה למתן צו מניעה זמני שראוי כי תידון על ידי הערכאה המוסמכת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 807/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

4. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שחנע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". על פי הלכה הפסוקה גם עילת המטרד איננה בסמכותו של המפקח (וכמוה גם עילות נוספות כגון היפר חובה חקוקה) (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231). העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

5. מכתב התביעה עולה כי הסעדים המבוקשים בסעיפים א.22 עד ג.22 עניינם, למעשה, בפרשנות הסכם מכירת הגג שבין הצדדים במסגרת ההליך הקודם. לחילופין, מדובר בתובענה חוזית מכח הוראות אותו הסכם (ר' סעיפים 17-18 לכתב התביעה). בין כך ובין כך, אין מדובר בעילות תביעה הנתונות לסמכות המפקח על פי הוראות חוק המקרקעין כאמור - מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתובענה חוזית, למעט לעניין תקנון מוסכם. ההסכם שבין הצדדים בהליך דנן אינו בגדר תקנון כאמור (ר' תיק 573/13 שמואל אשכנזי נ' חיה פינקלשטיין (פורסם באתר משרד המשפטים)). מפקח על רישום מקרקעין גם אינו מוסמך לדון בתובענה שעילתה פרשנות אותו ההסכם, אף אם קיבל תוקף של פסק דין (ר' בנוגע לסמכות המפקח לדון בסוגיות העולות לאחר אישור הסכם פשרה בתיק 674/14 משה מושיוף נ' טום כהן (פורסם באתר משרד המשפטים)).

6. אין גם כל סמכות למפקח מכח הוראות הדין להורות על מינוי שמאי כמבוקש בסעיפים א.22 ו-ב.22 לכתב התביעה. ויודגש, אין מדובר כאן בתובענה בהתאם להוראות סימן ג' לחוק המקרקעין. בהקשר זה העובדה כי צורפו כנתבעים כל בעלי הדירות בבית ולא רק אותם אלו אשר מבקשים לבצע את הבניה (הנתבעים 1 ו-2), העובדה כי אין בידי התובע הסכמה של בעלי דירות לבניה בגג שמעל לדירתו בקומה החמישית וכנטען גם לא הסכמה למכירת הזכויות באיזה מהגגות לו או לנתבעים 1 ו-2, מלמדות על כך אין מדובר בתובענה בהתאם להוראות סעיף 71 לחוק המקרקעין (שממילא גם לא נזכר כלל בכתב התביעה). גם אין כל טענה בדבר קיומה של החלטה כלשהי בהתאם להוראות סימן ג' לחוק וממילא גם לא כל טענה כנגד החלטה שכזו. כתב התביעה, למעשה, שולל קיומה של החלטה כאמור (ר' סעיף 8 לכתב ההגנה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 807/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

7. למען שלמות התמונה יוער בהקשר זה כי מינוי השמאי בהליך הקודם נעשה בהתאם להסכם פשרה בין הצדדים ולא בהתאם להוראות הדין. למעשה, בקשה למינוי שמאי, בטרם הגיעו הצדדים להסכמה, נדחתה על ידי המפקחת (תיק ב"ב 6/05). יצוין עוד כי עילתו של ההליך הקודם (במסגרתו נתבע התובע דנן לסלק בניה שביצע ולחדול מהמשך ביצוע עבודות הריסה ובניה בבית) שונה לחלוטין מזו הנדונה בתובענה דנן כאמור.
8. אעיר כי במסגרת הסעדים האמורים מבוקשת לכאורה גם הצהרה על תחולת הוראות הדין. דא עקא, אין מקום לניהול הליך שכל מטרתו הצהרה על קיומן של הוראות החוק, ודאי כאשר אין כל טענה בדבר קיומה של החלטה של בעלי הדירות בהתאם להוראות סימן 11 לחוק. עיון בכתב התביעה מלמד כי עילתה אך בהסכם שבין הצדדים כאמור לעיל.
9. זאת ועוד. עילות התביעה המפורטות בסעיפים 22 ד.ו-22 ה. עניינן בבקשה לחיוב הנתבעים בביצוע הוראות פסק הדין בהליך הקודם שבין הצדדים. אין הערכאה הדיונית, לאחר שניתן פסק דין, מוסמכת עוד בכל הקשור למימושו של פסק הדין. לשם כך קיימות פרוצדורות האכיפה בחוק. בנסיבות דנן הדין החל בנוגע לעילת התביעה האמורה (קיום הוראות פסק הדין הקודם) הינו מכח פקודת ביזיון בית המשפט. דא עקא, בהתאם להוראות הדין והפסיקה מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתובענה בהקשר זה (ר' תיק 313/14 עמ"ד קרוב נ' דוד גלעד (פורסם באתר משרד המשפטים)).
10. סופו של דבר העובדה כי הצדדים הינם בעלי דירות בבית משותף אין בה די, כשלעצמה, להקנות סמכות למפקח לדון בתובענה שהוגשה, כפי שהוגשה.
11. לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה דנן.
12. בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ד. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו". חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.
- לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 3071 (2) 2002, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 807/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

13. לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך לדון בה.

14. מאחר והחלטה זו ניתנה על יסוד כתב התביעה, עוד בטרם זה הומצא לנתבעים, אין צו להוצאות.

15. מאחר והוגשה בקשה בתיק 808/14 למתן צו מניעה זמני אני מורה למזכירות לזמן את ב"כ התובעים לשם העברת התיק במסירה אישית לבית משפט השלום כאמור על מנת שידון גם בבקשה לסעד זמני.

16. ככל שידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום תושב לתובע האגרה ששולמה בעת הגשת הליך זה בכפוף להגשת המסמכים הנדרשים לביצוע ההחזר ואסמכתא על תשלום האגרה בבית משפט השלום.

המזכירות תמציא החלטה זו לתובע באמצעות הפקס.

התובע ימציא החלטה זו לנתבעים ביחד עם כתבי בי-דין (בהתאם להנחיות בית המשפט הנעבר).

ניתנה בלישכתי בתאריך ט' טבת תשע"ה, 31 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב